

1500530-74.2022.8.26.0222

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Comarca: Guariba

Foro: Foro de Guariba

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... às perniciosas consequências do fomento ao tráfico de entorpecentes e o uso indiscriminado, tais como o crescente aumento da criminalidade. Desta forma, a condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Na fase do art. 59 do Código Penal, observo o delito em tela não revelou especial característica. Contudo, o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, conforme ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guariba

Foro de Guariba

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Feres Sadalla, 761, Guariba-SP - cep 14840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500530-74.2022.8.26.0222 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500530-74.2022.8.26.0222

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3023413/2022 - DEL.POL.PRADOPOLIS, 23927597 - DEL.POL.PRADOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

JEFERSON DONIZETE ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do art. 81, §3º, da Lei 9099/95.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de JEFERSON DONIZETE ROSA pela prática em tese do delito previsto no art. 28, caput, da nº 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 15 de janeiro de 2022, às 07h14min, na Rua Altino de Castro, 416, Centro, Pradópolis - SP, o denunciado foi pego trazendo consigo uma porção de maconha para consumo pessoal.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 03), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 11/13), além da prova testemunhal produzida em Juízo.

O relato dos policiais foi firme e coeso, confirmando os termos dos elementos produzidos na fase policial. Não existentes motivos para tirar a credibilidade da palavra dos policiais.

Apesar do réu ter negado a posse dos entorpecentes apreendidos, não apresentou qualquer motivo que levasse à descrença do testemunho dos militares.

Assim, a autoria, por sua vez, também é certa.

Afirmo a constitucionalidade do tipo legal em questão, tendo em vista ser tutelado pelo direito, no presente caso, a saúde pública. E no cotidiano estamos todos cientes e submetidos, infelizmente, às perniciosas consequências do fomento ao tráfico de entorpecentes e o uso indiscriminado, tais como o crescente aumento da criminalidade. Desta forma, a condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Na fase do art. 59 do Código Penal, observo o delito em tela não revelou especial característica. Contudo, o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, conforme certidão de fls. 34/38. Assim, fixo a pena, nos termos do art. 28, inciso II, parágrafo 4º em prestação de serviços à comunidade por seis meses.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o acusado JEFERSON DONIZETE ROSA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 28, inciso II, parágrafo 4º da Lei 11.343/06 em prestação de serviços à comunidade por seis meses, medida esta que será delineada em juízo de execução da pena.

Oficie-se à Justiça Eleitoral informando quanto à condenação, providenciando-se o mais necessário para cumprimento da pena.

P.I.C

Guariba, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA